

PITANJA ZA PONAVLJANJE

Koja tvrdnja o načelima građanskog prava je TOČNA?

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

Za građanskopravne odnose karakteristična je primjena načela subordinacije.

b.

Subjektivna građanska prava su u pravilu neprenosiva.

c.

Načelo dispozitivnosti podrazumijeva da sudionici građanskopravnog odnosa mogu urediti svoj odnos kako god žele bez ograničenja.

d.

Posljedica neispunjenja obveze u građanskopravnom odnosu redovito je imovinska sankcija.

e.

Načelo dispozitivnosti znači da građanskopravni odnos može nastati isključivo ako to pravni subjekt želi.

Koja tvrdnja o primjeni običaja je NETOČNA?

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Trgovci koji ne žele primjenu običaja redovito primjenjivanih u istim obveznopравnim odnosima morat će njihovu primjenu izričito ili prešutno isključiti.

b.

Običaji su izvor građanskog prava.

c.

Običaji se u obveznopравnim odnosima primjenjuju jedino ako je njihova primjena propisana zakonom.

d.

Trgovački običaji koji su kodificirani nazivaju se *uzance*.

e.

Običaji mogu biti primjenjivi i ako su suprotni dispozitivnim propisima.

Pravo svakog sudionika obveznopравnog odnosa da sam odluči hoće li ili ne zasnovati obveznopравni odnos odraz je kojeg načela?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

Načela savjesnosti i poštenja.

b.

Načela jednake vrijednosti činidaba.

c.

Načela imovinske sankcije.

d.

Načela prometnosti prava.

e.

Načela dispozitivnosti.

Što se ne smatra izvorom hrvatskog građanskog prava?

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

Zakoni koje donosi Sabor Republike Hrvatske.

b.

Presude Suda Europske unije.

c.

Mišljenja upravnih tijela.

d.

Uzance.

e.

Ustav Republike Hrvatske.

Ako osoba ima poslovnu sposobnost, to znači da:

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

takva osoba ne mora imati pravnu sposobnost.

b.

ona može vlastitim očitovanjima volje stvarati pravne učinke.

c.

je to isključivo fizička punoljetna osoba.

d.

sigurno nije pravna osoba.

e.

takva osoba ne smije sklapati ugovore.

Koja je od navedenih tvrdnji **NETOČNA**?

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

Činidba mora imati imovinski karakter.

b.

Činidba može biti ljudska radnja ili prirodni događaj.

c.

Činidba mora biti određena ili barem odrediva.

d.

Činidba mora biti objektivno moguća.

e.

Činidba mora biti pravno dopuštena.

Koja je tvrdnja o osobnim neimovinskim dobrima **TOČNA**?

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Fizička osoba stječe osobna neimovinska dobra rođenjem.

b.

Pravne osobe imaju identična osobna neimovinska dobra kao i fizičke osobe.

c.

Osobna neimovinska dobra mogu pripadati isključivo fizičkim osobama.

d.

Osobna neimovinska dobra su u pravilu prenosiva.

e.

Sva osobna neimovinska dobra koja mogu pripadati jednoj osobi taksativno su nabrojana u Zakonu o obveznim odnosima

Koja je tvrdnja o stvarima **TOČNA**?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

Nekretnine nisu stvari.

b.

Stvari su isključivo tjelesni dijelovi prirode.

c.

Električna energija se može smatrati stvarju ako je podložna ljudskoj vlasti.

d.

U sumnji je li što pokretna ili nepokretna stvar, smatra se da je nepokretna.

e.

Svi gore navedeni odgovori su točni.

Što se od navedenog **NE SMATRA** nekretninom?

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

Drveće izraslo na zemljinoj površini.

b.

Prijenosni kiosk privremeno postavljen na građevinskom zemljištu.

c.

Vodovod ugrađen u podzemlje.

d.

Strojevi koji su pripadak tvornici i trajno služe njezinoj svrsi.

e.

Bunar sagrađen na polju.

Što se od navedenog **SMATRA** dijelom imovine neke osobe u pravnom smislu?

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

Dug te osobe najmodavcu koji proizlazi iz ugovora o najmu.

b.

Ručni sat.

c.

Pravo vlasništva na ručnom satu.

d.

Pravo na ugled i čast.

e.

Subjektivno pravo na privatnost te osobe.

Koje se od navedenih subjektivnih prava **NE SMATRA** sporednim pravom?

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

Pravo na kamate.

b.

Pravo na naknadu štete.

c.

Založno pravo.

d.

Pravo na ugovornu kaznu.

e.

Svi navedeni odgovori su točni.

Koje vrste pravnih činjenica postoje s obzirom na njihovu funkciju?

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Presumpcije.

b.

Fikcije.

c.

Pravne osnove.

d.

Pretpostavke.

e.

Svi gore navedeni odgovori su točni.

U kakvu vrstu prava u subjektivnom smislu svrstavamo pravo vlasništva?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

U apsolutna i prenosiva prava.

b.

U relativna i neprenosiva prava.

c.

U relativna i prenosiva prava.

d.

U apsolutna i neprenosiva prava.

e.

U preobražajna prava.

Osoba A je vlasnik stana te sklopi ugovor o najmu s osobom B – o kakvom stjecanju prava na strani osobi B se radi u konkretnom slučaju?

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

Izvorom.

b.

Univerzalnoj sukcesiji.

c.

Originarnom.

d.

Derivativnom i to translativnom.

e.

Derivativnom i to konstitutivnom.

Kakve sve načine očitovanja volje dopušta [Zakon o obveznim odnosima](#), uz uvjet da iz njih mora biti moguće zaključiti postojanje volje, njezin sadržaj i identitet davatelja izjave?

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

Očitovanje volje riječima.

b.

Očitovanje volje pisanim putem.

c.

Očitovanje volje šutnjom, ali samo iznimno kada je to izričito propisano.

d.

Očitovanje volje konkludentnim radnjama.

e.

Svi navedeni odgovori su točni.

Koja je tvrdnja o ništetnim pravnim poslovima **TOČNA?**

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ugovorne strane se mogu sporazumjeti i otkloniti razlog ništetnosti nagodbom.

b.

Ništetni pravni poslovi ne proizvode nikakve pravne učinke.

c.

Ništetnost pojedine odredbe pravnog posla uvijek znači i ništetnost cijelog pravnog posla.

d.

Ništetnost nastupa u trenutku donošenja deklaratorne odluke kojom se utvrđuje da je pravni posao ništetan.

e.

Osoba koja je skrivila ništetnost pravnog posla u pravilu odgovara drugoj strani za nastalu štetu.

Koja od navedenih okolnosti uzrokuje ništetnost?

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Nedostatak poslovne sposobnosti.

b.

Neodređenost činidbe.

c.

Sklapanje pravnog posla pod utjecajem sile.

d.

Formalni ugovor nije sklopljen u potrebnom obliku.

e.

Svi navedeni odgovori su točni.

Nakon što je uveden porez na nekretnine, kojim je propisano da svaka osoba koja u vlasništvu ima više od 1 nekretnine, mora platiti porez, osoba A je, želeći izbjeći plaćanje poreza, prenijela ugovorom o darovanju svoju drugu nekretninu osobi B - svojoj kćeri. Ugovorne strane nisu uistinu željele sklopiti takav ugovor već su se dogovorile da će to biti samo privremeno dok porezna uprava ne izvrši svoj nadzor. Ugovor između osobe A i B je:

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

u svakom slučaju valjan.

b.

nevaljan, i to pobojan.

c.

nevaljan, i to ništetan.

d.

nevaljan, i to ništetan, ali samo ako se utvrdi koji pravni posao sklopljeni ugovor prikriva.

e.

nevaljan, i to pobojan, ali samo ako Porezna uprava zatraži utvrđenje da je ugovor pobojan.

U kojem od navedenih slučajeva redovito **NE DOLAZI** do ništetnosti pravnog posla?

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

Odgodni uvjet je nemoguć.

b.

Činidba je nedopuštena.

c.

Strane sklapaju nagodbu o ništetnom pravnom poslu znajući da je on ništetan.

d.

Raskidni uvjet je nemoguć.

e.

Odlučujuća pobuda pravnog posla je protivna Ustavu Republike Hrvatske, a riječ je o besplatnom pravnom poslu.

Zabranjeni pravni poslovi:

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

uvijek uzrokuju ništetnost pravnih poslova.

b.

ne mogu nikada konvalidirati.

c.

su oni koji su protivni isključivo pravnim pravilima građanskog prava.

d.

su razlog ništetnosti na kojeg sud pazi po službenoj dužnosti.

e.

Ništa od navedenog.

Odaberite **TOČNU** tvrdnju o konvalidaciji.

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

Zelenaški pravni posao konvalidirat će ako vjerovnik-štetnik ponudi da se ono što će on dobiti smanji na pravičan iznos.

b.

Ništetni pravni poslovi u pravilu mogu konvalidirati.

c.

Ako ništetan pravni posao udovoljava pretpostavkama za valjanost nekog drugog pravnog posla, taj posao će *ex lege* konvalidirati u taj drugi valjani pravni posao.

d.

Pobojni pravni poslovi ne mogu konvalidirati prije isteka roka predviđenog za njihovo poništenje.

e.

Do konvalidacije nevaljanog posla koji je ništetan zbog oblika, može doći samo u slučaju da se po zakonu za takav posao zahtijeva pisani oblik.

Osoba A je vlasnik stana te sklopi ugovor o najmu s osobom B – o kakvom stjecanju prava na strani osobi B se radi u konkretnom slučaju?

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Univerzalnoj sukcesiji.

b.

Originarnom.

c.

Derivativnom i to translativnom.

d.

Izvoranom.

e.

Derivativnom i to konstitutivnom.

U kojem od navedenih slučajeva nastupa zastoj zastare?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

Dužnik u e-mailu prizna dug svome vjerovniku.

b.

Zakupodavac podigne tužbu protiv zakupoprimca jer ne može više čekati da mu ovaj podmiri dospelje zakupnine.

c.

Prodavatelj i kupac zasnuju založno pravo na kupljenoj stvari, radi osiguranja isplate kupoprodajne cijene.

d.

Dvije osobe s međusobnim potraživanjima sklope brak.

e.

U nijednom od navedenih slučajeva.

Koja je tvrdnja o zabludi kao razlogu poboynosti pravnog posla TOČNA?

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

Zabluda o pobudi uvijek dovodi do poboynosti pravnog posla.

b.

Osoba koja se poziva na zabludu ne može se pozivati na zabludu ako je sama kriva za nju.

c.

Zabluda u očitovanju odvjetnika koji je pogrešno prenio očitovanje volje svoje stranke, smatra se zabludom same stranke.

d.

Zabludom se smatra i situacija kada osobe vjeruju da su suglasne, a zapravo među njima postoji nesporazum o pravnoj naravi ugovora.

e.

Zabluda o okolnostima koje se po namjeri strana smatraju odlučnima za sklapanje pravnog posla u pravilu ne dovodi do poboynosti pravnog posla jer zabluda o okolnostima mora biti objektivno bitna.

Osoba A je 1. kolovoza 2021. prilikom uređenja stana kupila antiknu *ming* vazu od trgovca antikvitetima. Međutim, nakon što je kupila vazu, shvatila je da je vazu očito preplatila jer ju je prodavatelj uvjerio da je vaza daleko skuplja, a u trenutku sklapanja ugovora to nije znala, niti je morala znati. Osoba A je odlučila pobijati valjanost ugovora o kupoprodaji zbog prekomjernog

oštećenja. Što biste, kao odvjetnik trgovca antikvitetima, na sastanku dana 29. rujna 2021., njemu savetovali da učini kako bi spriječili poništaj ugovora?

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

Da trgovac istakne kako je riječ o trgovačkom ugovoru kojeg nije moguće pobijati zbog prekomjernog oštećenja.

b.

Da prizna tužbeni zahtjev jer ne može izbjeći pobijanje ugovora.

c.

Da je istekao prekluzivni rok za pobijanje ugovora.

d.

Da prodavatelj ponudi dopunu svoje činidbe do prave vrijednosti činidbe kupca.

e.

Da se kupac u ugovoru o kupoprodaji vaze unaprijed odrekao od prava na pobijanje.

Kod fakultativnih obveza:

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

ako činidba postane nemoguća, uvijek je dužnik obvezan ispuniti drugu činidbu.

b.

duguje se više činidaba, ovisno o tome koju vjerovnik odabere.

c.

duguje se više činidaba, ali čim dužnik po svome izboru, ispuni jednu od njih, oslobađa se obveze

d.

duguje se više činidaba, a dužnik se oslobađa obveze kada ih sve ispuni.

e.

duguje se samo jedna činidba, ali se dužnik može osloboditi obveze ispunjenjem druge činidbe.

Koja je tvrdnja u vezi općih uvjeta **TOČNA**?

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Opći uvjeti bit će valjani samo ako su o njima ugovorne strane pregovarale.

b.

Odredbe općih uvjeta o predmetu i cijeni ugovora koje su jasne, razumljive i lako uočljive neće biti nevaljane čak i ako suprotno načelu savjesnosti i poštenja uzrokuju očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama strana na štetu suugovaratelja sastavljača.

c.

Opći uvjeti obvezuju ugovornu stranu koja im pristupa isključivo ako su joj bili poznati.

d.

Nepoštene odredbe općih uvjeta bit će pobojne pa ih druga ugovorna strana mora poništiti u zakonskim rokovima.

e.

Ugovorna strana koja predlaže opće uvjete nije dužna te uvjete objaviti.

O kojoj vrsti obveze je riječ kod zastarjelih obveza?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

O potpunim obvezama.

b.

O nepotpunim, naturalnim obvezama.

c.

O solidarnim obvezama.

d.

Obveza prestaje zastarom pa se ne smatra obvezom.

e.

Svi su odgovori točni.

Opći uvjeti ugovora:

Pitanje 4 Odgovor

a.

u pravilu ne obvezuju ugovorne strane.

b.

obvezuju ugovorne strane samo ako su objavljeni na uobičajni način te ako su ugovornoj strani koja pristupa bili poznati ili morali biti poznati u vrijeme sklapanja ugovora.

c.

vrijedit će i kada su suprotni posebnim pogodbama u ugovoru.

d.

moraju biti isključivo sadržani u istoj ispravi u kojoj je sadržan i sam formularni ugovor.

e.

nisu uređeni Zakonom o obveznim odnosima.

U kojem trenutku se smatra da je ugovor sklopljen ako je riječ o distancijskom sklapanju ugovora?

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

U trenutku kada je ponuditelj poslao svoju ponudu.

b.

U trenutku kada ponuditelj zaprimi očitovanje volje ponuđenika, bez obzira na to je li mu poznat sadržaj očitovanja.

c.

U trenutku kada ponuditelj sazna za prihvrat ponude.

d.

U trenutku kada ponuđenik pošalje svoj prihvrat ponude.

e.

U trenutku kada ponuđenik očituje svoj prihvrat ponude.

Odaberite **NETOČNU** tvrdnju o tumačenju ugovora.

Pitanje 1 Odgovor

a.

U slučaju kada je ugovor sklopljen prema unaprijed otisnutom sadržaju, ili kad je ugovor na drugi način pripremila i predložila jedna ugovorna strana, nejasne odredbe tumačit će se u korist druge strane.

b.

Nejasne odredbe u besplatnom ugovoru treba tumačiti u smislu koji je manje tegotan za dužnika.

c.

Ugovorne strane ne mogu povjeriti tumačenje trećoj osobi, osim ako ta treća osoba nije sud.

d.

Pri tumačenju spornih odredbi, potrebno je, između ostalog, odredbu tako razumjeti kako to odgovara načelima obveznog prava

e.

Ugovor se prvenstveno tumači gramatičkim tumačenjem.

Koji se od navedenih ugovora smatra realnim ugovorom?

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ugovor o zajmu.

b.

Ugovor o kupoprodaji vozila za kojeg je dana kapara.

c.

Ugovor o zakupu.

d.

Ugovor o najmu.

e.

Ugovor o kupoprodaji sklopljen među trgovcima.

Kako se tumače nejasne odredbe kod adhezijskih ugovora?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

Onako kako ih tumači osoba koja je pripremila ugovor.

b.

Sve tvrdnje su točne.

c.

Uvijek će se tumačiti u korist trgovca.

d.

Tumači ih sud na način da se osigura pravičnost.

e.

Tumačit će se u korist one strane koja nije pripremila i predložila tekst ugovora.

Koja je temeljna karakteristika obveznopравnih ugovora?

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ugovori su namijenjeni zasnivanju obveze (kod jedne ili obje ugovorne strane).

b.

Osnovni cilj takvih ugovora je izmjena činidbe i protučinidbe bez zasnivanja obveze.

c.

Kod takvih ugovora jedna strana uvijek mora sklopiti ugovor.

d.

Takvi ugovori djeluju apsolutno (*erga omnes*).

e.

Sadržaj takvih ugovora najčešće je propisan strogim zakonskim normama.

Odaberite **TOČNU** tvrdnju. Ugovaranje na teret treće osobe (obećanje radnje treće osobe):

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

uvijek stvara obvezu za tu treću osobu koju ona mora ispuniti.

b.

dovodi do odgovornosti obećavatelja za štetu, ako treći ne ispuni obvezu iz ugovora.

c.

je ništetan pravni posao jer je zabranjeno involvirati treće osobe u pravni odnos bez njihova pristanka.

d.

nije valjan pravni posao, osim ako mu treća osoba naknadno ne pristupi.

e.

omogućuje vjerovniku da izravno tuži treću osobu radi ispunjenja obveze.

Koja je tvrdnja u vezi sa zaštitom od evikcije **TOČNA**?

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ako stjecatelj ne [obavijesti](#) otuđivatelja o zahtjevu trećeg i upusti se u spor s trećim kojeg na kraju izgubi, on gubi sva prava prema otuđivatelju.

b.

Ako treća osoba tvrdi da ima neko pravo u pogledu stvari koju je stjecatelj stekao besplatnim pravnim poslom, stjecatelj je dužan o tome obavijestiti otuđivatelja i pozvati ga da u razumnom roku stvar oslobodi od prava ili zahtjeva trećega.

c.

Ako je pravo trećega očito osnovano, stjecatelj smije bez [obavijesti](#) otuđivatelja i bez upuštanja u parnicu s trećim priznati pravo trećega i time neće izgubiti prava prema otuđivatelju.

d.

Prava stjecatelja po osnovi odgovornosti za pravne nedostatke se uvijek gase u roku od godine dana od saznanja za postojanje prava trećih.

e.

Ako na prodanoj stvari postoji pravo trećega koje ograničava pravo stjecatelja, ugovor će se raskinuti po samom zakonu.

Koja od navedenih ugovornih klauzula **NIJE** dopuštena?

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Klauzula kojom se u trgovačkom ugovoru isključuje odgovornost za pravne nedostatke pri čemu prodavatelju nije bio, niti je mogao biti poznat nedostatak.

b.

Klauzula kojom se utvrđuje da u slučaju postojanja materijalnog nedostatka kupac ima pravo na naknadu štete prema ZOO.

c.

Klauzula kojom se prodavatelju u trgovačkom ugovoru produljuje rok odgovornosti za skrivene nedostatke na 1 godinu.

d.

Klauzula kojom se određuje odgovornost za skrivene materijalne nedostatke kod rabljene stvari, ako se takav nedostatak pojavi u roku od 1 godine od predaje stvari.

e.

Klauzula kojom se određuje gornja granica maksimalne odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke u potrošačkom ugovoru.

Koja je tvrdnja o garanciji TOČNA?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ako garancija ne sadrži sve obvezne sastojke iz čl. 423 ZOO takva garancija je nevaljana.

b.

Radi ostvarivanja svojih prava iz garancije koju je izdao proizvođač, kupac se može obratiti isključivo tom proizvođaču.

c.

Korištenje prava iz garancije isključuje korištenje prava po osnovi materijalnih nedostataka.

d.

U slučaju bitnog popravka stvari temeljem garancije, garancijski rok se produljuje za onoliko koliko kupac nije mogao koristiti tu stvar.

e.

Ako prodavatelj ne uspije popraviti stvar u razumnom roku, kupac može tražiti i raskid ugovora.

Osoba A naruči ormar kod poznatog prodavača namještaja osobe B. U uslugu isporuke ormara uključena je i usluga montaže. Međutim, zbog nepravilne montaže ormara, on se ubrzo raspadne te daske od ormara oštete televizor osobe A. Osoba A je odmah obavijestila osobu B da se ormar raspao i da traži novi ormar bez nedostatka. Osoba A je tražila i naknadu štete. Koju štetu će biti obvezna naknaditi osoba B?

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

Osoba A ima pravo na naknadu štete nastale na televizoru.

b.

Nijedna tvrdnja nije točna.

c.

Svu štetu koja je nastala raspadom ormara, uključujući i štetu nastalu na televizoru i štetu nastalu na samom ormaru.

d.

Osoba A nema pravo tražiti naknadu štete jer je iskoristila druga prava vezana za materijalne nedostatke (isporuka druge stvari bez nedostatka).

e.

Osoba A ima pravo na naknadu samo one štete koja je nastala na ormaru.

U kojem se od navedenih slučajeva **NE SMATRA** da stvar ima materijalni nedostatak?

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

Stvar je nepravilno montirana, pri čemu je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o kupoprodaji.

b.

Stvar nema prešutno ugovorena svojstva i odlike.

c.

Stvar nije jednaka uzorku koje je pokazan kupcu samo radi [obavijesti](#).

d.

Stvar nema svojstva koje kupac može opravdano očekivati jer postoje kod drugih stvari iste vrste.

e.

Stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu.

Osoba A je u svojstvu prodavatelja sklopila ugovor o kupoprodaji stana s osobom B – kupcem – te je osoba B za stan dala kaparu u iznosu od 10.000,00 kuna i od banke zatražila kredit za financiranje kupoprodaje stana. U ugovoru o kupoprodaji nema posebnih odredbi o kapari, osim utvrđenja njezinog iznosa. Međutim, osoba B je nakon dva mjeseca, poslije dospijeća svoje obveze i protivno ugovoru, obavijestila osobu A da odustaje od ugovora. Što može učiniti osoba A?

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

Osoba A ne može učiniti ništa jer je osoba B ima temeljem kapare pravo odustati od ugovora, a kapara ostaje osobi A.

b.

Osoba A može tražiti ispunjenje obveze osobe B i naknadu štete.

c.

Osoba A može tražiti isplatu dvostruke kapare.

d.

Osoba A može samo tražiti naknadu štete, ali mora vratiti kaparu osobi B.

e.

Nijedan odgovor nije točan.

Odaberite **NETOČNU** tvrdnju.

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ugovorna kazna za slučaj neispunjenja nikad se ne može zahtijevati kumulativno s ispunjenjem ugovora.

b.

Ako je ugovorena ugovorna kazna za slučaj neispunjenja, vjerovnik može zahtijevati ispunjenje, isplatu ugovorne kazne i naknadu štete, ali samo ako je šteta veća od iznosa ugovorne kazne.

c.

Ugovorna kazna se ne može ugovoriti za neispunjenje novčane obveze.

d.

Sud može, na zahtjev dužnika, smanjiti iznos ugovorne kazne, ako je on pretjerano visok s obzirom na vrijednost i značenje objekta obveze.

e.

Ako dužnik zakasni s ispunjenjem obveze, isplata ugovorne kazne ugovorene zbog zakašnjenja može se zahtijevati čak i ako vjerovnik nije pretrpio nikakvu štetu.

Koja je tvrdnja **TOČNA**?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

Vjerovnik ima pravo zadržavanja radi osiguranja svoje zastarjele tražbine pod pretpostavkom da je tražbina novčane naravi.

b.

Vjerovnik ima pravo zadržati stvar osobne naravi samo ako mu ju je dužnik predao na čuvanje.

c.

Pravo zadržanja može se prenijeti na drugu osobu skupa s tražbinom.

d.

Vjerovnik nema pravo zadržanja na stvari koju mu je dužnik posudio ako je tu stvar dao trećoj osobi u potposudbu.

e.

Vjerovnik mora vratiti stvar dužniku jedino ako mu dužnik dade odgovarajuće osiguranje.

U kojem od navedenih slučajeva se jamac oslobađa od svoje obveze?

Pitanje 4 Odgovor

a.

Ako dužnik na poziv vjerovnika ne ispuni svoju obvezu.

b.

Ako vjerovnik svojom krivnjom izgubi zalog kojim je bila osigurana tražbina, a iz vrijednosti zaloga bilo je moguće namiriti tražbinu u potpunosti.

c.

Ako vjerovnik odmah po dospeljeću ne zahtijeva ispunjenje obveze od glavnog dužnika.

d.

Ako vjerovnik, umjesto od glavnog dužnika, zatraži namirenje tražbine od solidarnog jamca.

e.

Ako vjerovnik ustupi (cedira) svoju tražbinu drugom vjerovniku.

Za kakvu obvezu jamac **NE MOŽE** jamčiti?

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

Za ništetnu obvezu.

b.

Za zastarjelu obvezu.

c.

Za uvjetnu obvezu.

d.

Za strogo osobnu obvezu.

e.

Ni u jednom od navedenih slučajeva jamac ne može dati jamstvo.

Koja je tvrdnja **NETOČNA**?

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

Vjerovnik mora dati svoj pristanak u slučaju ugovora o preuzimanju duga.

b.

Objekt ugovora o preuzimanju duga ne može biti strogo osobna činidba dužnika, osim ako se mijenja i identitet, odnosno sadržaj obveznog pravnog odnosa.

c.

Vjerovnik mora dati svoj pristanak na ispunjenje trećega u slučaju ugovora o preuzimanju ispunjenja.

d.

Ako vjerovnik ne pristane na prijenos obveze na novog dužnika kod ugovora o preuzimanju duga, takav ugovor ima učinke ugovora o preuzimanju ispunjenja.

e.

Kod ugovora o pristupanju dugu, vjerovnik ima izravan zahtjev prema trećoj osobi koja je pristupila dugu.

Koja je tvrdnja o asignaciji **TOČNA**?

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

U trenutku kada primatelj upute (asignatar) izjavi da prihvaća uputu, prestaje njegova tražbina prema uputitelju (asignantu), bez obzira je li mu tražbina u cijelosti ispunjena.

b.

Asignacija nije uređena u ZOO, premda se često koristi u praksi.

c.

Odnos između uputitelja (asignanta) i primatelja upute (asignatara) naziva se odnos pokrića.

d.

Upućenik (asignat) mora biti dužnik uputitelja (asignanta), inače asignacija neće biti valjana.

e.

Između primatelja upute (asignatara) i upućenika (asignata) nastaje apstraktan obvezni odnos iz kojeg potraživanje primatelja upute prema upućeniku zastaruje u roku od 1 godine.

Odaberite TOČNU tvrdnju u vezi s prijenosom ugovora.

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

Kod prijenosa ugovora ustvari je riječ o vrsti univerzalne sukcesije.

b.

Prenositelj ugovora jamči primatelju ugovora da je preneseni ugovor valjan.

c.

Prenositelj u pravilu jamči primatelju da će druga strana ispuniti svoje obveze iz prenesenog ugovora.

d.

Druga strana može isticati primatelju sve prigovore iz prenesenog ugovora pa i prigovore koje ima prema prenositelju.

e.

Nijedna tvrdnja nije točna.

Osoba A ima potraživanje prema osobi B, a osoba C jamči osobi A za ispunjenje obveze osobe B. Osoba C u trenutku dospjeća tražbine podmiri dug umjesto osobe B. Zbog kojeg instituta će osoba C stupiti u položaj vjerovnika?

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

Zakonske personalne subrogacije.

b.

Asignacije.

c.

Ugovorne personalne subrogacije.

d.

Cesije umjesto ispunjenja.

e.

Preuzimanja ispunjenja.

Osoba A dužna je 100.000,00 kuna osobi B. Nakon dospijeća obveze osoba A odluči osobi B radi plaćanja svog duga ustupiti tražbinu u istom iznosu koju ima prema osobi C te je ustupom tražbina osobe B prema osobi A prestala. U ugovoru o cesiji nema nikakvih posebnih odredaba o odgovornosti ugovornih strana. Naknadno se utvrdi da je osoba C nesposobna za plaćanje. Odaberite **TOČNU** tvrdnju.

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

Osobe A i B sklopile su ugovor o ustupu umjesto ispunjenja te osoba A neće odgovarati osobi B za naplativost tražbine zbog insolventnosti osobe C.

b.

Osobe A i B sklopile su ugovor o ustupu radi osiguranja te osoba A neće odgovarati osobi B za naplativost tražbine zbog insolventnosti osobe C.

c.

Osobe A i B sklopile su ugovor o ustupu umjesto ispunjenja te će osoba A odgovarati za naplativost tražbine osobi B zbog insolventnosti osobe C.

d.

Osobe A i B sklopile su ugovor o ustupu radi ispunjenja te će osoba A odgovarati osobi B za naplativost tražbine zbog insolventnosti osobe C.

e.

Osobe A i B sklopile su ugovor o ustupu radi ispunjenja te osoba A neće odgovarati za naplativost tražbine osobi B zbog insolventnosti osobe C.

Osoba A i B sklopile su ugovor o građenju. Osoba A, graditelj obvezao se izgraditi staklenu prostoriju prema nacrtu osobe B naručitelja. Osoba A u trenutku sklapanja ugovora nije znala da za izvođenje radova treba imati uređaj za posebnu obradu stakla koji uopće u Europi nije mogla kupiti. Osoba B je platila ugovorenu cijenu građenja. Mjesec dana prije dospijeća osoba A je javila osobi B da se obveza ne može ispuniti te da je ugovor ništetan. Odaberite **TOČNU** tvrdnju.

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ugovor je ništetan zbog mane volje.

b.

Ugovor je pobojan zbog nemoguće činidbe.

c.

Ugovor je valjan.

d.

Ugovor je ništetan zbog nemoguće činidbe.

e.

Ništa od navedenog.

Ako je do prekida zastare došlo podnošenjem tužbe vjerovnika, zastara ponovo počinje teći od dana:

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ništa od navedenog.

b.

podnošenja tužbe.

c.

objave presude.

d.

dostave tužbe tuženiku dužniku.

e.

pravomoćnosti presude.

Ako je u slučaju pasivne solidarnosti otpust duga izvršen sporazumno s jednim solidarnim dužnikom:

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

obveza se u pravilu smanjuje.

b.

obveza prestaje pod uvjetom da je novčana.

c.

time se u pravilu obveze oslobađaju i ostali dužnici.

d.

to ne utječe na obveze ostalih dužnika.

e.

ne proizvodi pravne učinke.

Imovina kao pravna kategorija je:

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

skup svih stvari koje određena osoba ima.

b.

skup dobara koja pripadaju određenom subjektu.

c.

skup imovinskih i neimovinskih prava.

d.

skup građanskih prava.

e.

skup subjektivnih imovinskih prava.

Odaberite NETOČNU tvrdnju o obliku pravnog posla.

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

U građanskom pravu postoje i pravni poslovi sklopljeni pred svjedocima.

b.

Naš pravni sustav poznaje načelo neformalnosti ugovora.

c.

Ugovor sklopljen u usmenom obliku valjan je samo ako je dana pisana potvrda sklopljenog ugovora.

d.

Ugovor se može sklopiti pred sudom, u obliku sudskog zapisnika i pred javnim bilježnikom, u obliku javnobilježničkog akta.

e.

Pisani pravni posao sklopljen je onog trenutka kada ga ugovorne strane vlastoručno potpišu.

Odaberite **TOČNU** tvrdnju o simulaciji.

Pitanje 6 Odaberite jedan odgovor:

a.

Kod relativne simulacije prividni posao se sklapa da bi se njime prikrilo neki drugi pravni posao.

b.

Simulirani pravni poslovi su pobojni.

c.

Kod simuliranih pravnih poslova rok za utvrđenje ništetnosti je 10 godina.

d.

Simulirati je moguće samo naplatne pravne poslove.

e.

Zakonom nije predviđena zaštita trećih savjesnih osoba.

Odaberite **TOČNU** tvrdnju o uvjetu.

Pitanje 7 Odaberite jedan odgovor:

a.

Nepostojeći je ugovor kod kojeg postoji nemoguć raskidni uvjet.

b.

Uvjet je nedopušten samo u slučaju kada je protivan Ustavu RH.

c.

Ugovor sklopljen pod nemogućim odgovnim uvjetom je valjan.

d.

Uvjet nikada ne utječe na valjanost pravnog posla.

e.

Sve su tvrdnje netočne.

Osobe A i B sklopile su ugovor o kupoprodaji skupocjene dizajnerske lampe u pisanom obliku o kojem su se posebno i izričito dogovorile. U ugovoru nije određeno tko će snositi trošak dostave, te su o tome stranke postigle suglasnost putem telefona. Odaberite **TOČNU** tvrdnju.

Pitanje 8 Odaberite jedan odgovor:

a.

Kasnija usmena pogodba nije valjana jer se njome ne umanjuju obveze obje ugovorne strane.

b.

Naknadni usmeni dogovor nije valjan jer u ugovoru nije predviđena mogućnost za njegovo dogovaranje telefonom.

c.

Naknadni usmeni dogovor oko isporuke učinjen telefonom nije valjan jer je trebao biti u pisanom obliku.

d.

Kasnije usmena pogodba je valjana jer zakon određuje da su kasnije usmene pogodbe uvijek valjane.

e.

Naknadni usmeni dogovor oko isporuke učinjen telefonom je valjan.

Povreda načela jednake vrijednosti činidaba:

Pitanje 9 Odaberite jedan odgovor:

a.

nikada ne utječe na valjanost pravnog posla.

b.

uvijek dovodi isključivo do ništetnosti pravnog posla.

c.

uvijek dovodi isključivo do poboynosti pravnog posla.

d.

Ništa od navedenog.

e.

može dovesti i do poboynosti i do ništetnosti pravnog posla.

Ako su ugovorne strane sklopile predugovor, sklapanje glavnog ugovora koji je predmet predugovora može se od suda tražiti:

Pitanje 10 Odaberite jedan odgovor:

a.

u roku od 1 godine od sklapanja predugovora.

b.

odmah nakon isteka roka u kojem je, prema predugovoru, trebao biti sklopljen glavni ugovor, bez odgađanja.

c.

u roku od 6 mjeseci od dana kad je prema naravi posla i okolnostima ugovor trebao biti sklopljen.

d.

isključivo u roku od 3 mjeseca od isteka roka u kojem je, prema predugovoru, trebao biti sklopljen glavni ugovor.

e.

u roku od 6 mjeseci od sklapanja predugovora.

Prekomjerno oštećenje **NE MOŽE** se isticati kod:

Pitanje 11 Odaberite jedan odgovor:

a.

nagodbe.

b.

javne prodaje.

c.

trgovačkih ugovora.

d.

Svi odgovori su točni.

e.

aleatornih ugovora.

Primjer za fkciju je sljedeća odredba:

Pitanje 12 Odaberite jedan odgovor:

a.

"Uzima se da je uvjet ispunjen ako njegovo ispunjenje, protivno načelu savjesnosti i poštenja, spriječi strana na čiji je teret određen, odnosno da nije ispunjen ako njegovo ispunjenje, protivno načelu savjesnosti i poštenja, prouzroči strana u čiju je korist određen." (297 ZOO)

b.

"Ali kad ponuđenik stoji u stalnoj poslovnoj vezi s ponuditeljem glede određene robe, smatra se da je prihvatio ponudu koja se odnosi na takvu robu ako je nije odmah ili u ostavljenom roku odbio." (265 ZOO)

c.

"Ako je treća osoba dužnikov bračni drug, ili krvni srodnik u ravnoj liniji, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, ili po tazbini do istog stupnja, smatra se da joj je bilo poznato da dužnik poduzetim raspolaganjem nanosi štetu vjerovniku, osim ako dokaže suprotno." (67 ZOO)

d.

Nijedan odgovor nije točan.

e.

"Smatra se da je dijete rođeno živo, ne utvrdi li se suprotno." (17 ZOO)

Koja je temeljna karakteristika obveznopравnih ugovora?

Pitanje 13 Odaberite jedan odgovor:

a.

Sadržaj takvih ugovora najčešće je propisan strogim zakonskim normama.

b.

Kod takvih ugovora jedna strana uvijek mora sklopiti ugovor.

c.

Ugovori su namijenjeni zasnivanju obveze (kod jedne ili obje ugovorne strane).

d.

Takvi ugovori djeluju apsolutno (*erga omnes*).

e.

Osnovni cilj takvih ugovora je izmjena činidbe i protučinidbe bez zasnivanja obveze.

Koja je tvrdnja u vezi općih uvjeta **TOČNA**?

Pitanje 14 Odaberite jedan odgovor:

a.

Odredbe općih uvjeta o predmetu i cijeni ugovora koje su jasne, razumljive i lako uočljive neće biti nevaljane čak i ako suprotno načelu savjesnosti i poštenja uzrokuju očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama strana na štetu suugovaratelja sastavljača.

b.

Opći uvjeti obvezuju ugovornu stranu koja im pristupa isključivo ako su joj bili poznati.

c.

Opći uvjeti bit će valjani samo ako su o njima ugovorne strane pregovarale.

d.

Nepoštene odredbe općih uvjeta bit će pobojne pa ih druga ugovorna strana mora poništiti u zakonskim rokovima.

e.

Ugovorna strana koja predlaže opće uvjete nije dužna te uvjete objaviti.

Odaberite **TOČNU** tvrdnju o činidbi:

Pitanje 15 Odgovor

a.

Ništa od navedenog.

b.

Ako nemoguća činidba postane moguća prije ispunjenja suspenzivnog uvjeta, pravni posao nije ništetan.

c.

Činidba uvijek mora biti određena.

d.

Alternativne činidbe su uvijek neodređene, ali odredive.

e.

Činidba je pravno nedopuštena jedino ako je protivna Ustavu.

Odaberite **TOČNU** tvrdnju o opozivu ponude.

Pitanje 16Odgovor

a.

Ponuda se može opozvati samo ako se ugovor sklapa među nazočnima.

b.

Ništa od navedenog.

c.

Opoziv ponude proizvodi učinak samo ako je poslano preporučenom pošiljkom.

d.

Ponuda se može opozvati isključivo ako ponuditelj u ponudi pridrži pravo da u bilo kojem trenutku povuče ponudu.

e.

Ponuda se ne može opozvati.

Osoba A kupila je udžbenik iz građanskog prava ne znajući da se radi o starom izdanju. Tek je 3 mjeseca nakon sklapanja ugovora to ustanovila. Zbog promjena zakona knjiga joj nije odgovarala za pripremu ispita. Od knjižare je zatražila zamjenu za novo izdanje knjige. Prodavačica je rekla da novo izdanje nemaju već mjesecima i da joj ne može pomoći. Odaberite **TOČNU** tvrdnju.

Pitanje 17Odgovor

a.

Ugovor nije niti nastao jer je riječ o nesporazumu.

b.

Osoba A može zbog prijevare zahtijevati poništaj ugovora o kupoprodaji.

c.

Osoba A ima pravo na jednostrani raskid ugovora.

d.

Ugovor o kupoprodaji je valjan.

e.

Osoba A zbog zablude može tražiti poništaj ugovora o kupoprodaji.

U kojem trenutku se smatra da je ugovor sklopljen ako je riječ o distancijskom sklapanju ugovora?

Pitanje 18Odaberite jedan odgovor:

a.

U trenutku kada ponuditelj zaprimi očitovanje volje ponuđenika, bez obzira na to je li mu poznat sadržaj očitovanja.

b.

U trenutku kada ponuđenik očituje svoj prihvrat ponude.

c.

U trenutku kada ponuditelj sazna za prihvrat ponude.

d.

U trenutku kada je ponuditelj poslao svoju ponudu.

e.

U trenutku kada ponuđenik pošalje svoj prihvrat ponude.

Odaberite **TOČNU** tvrdnju za f kciju:

Pitanje 19 Odaberite jedan odgovor:

a.

Fingira se uvijek samo pozitivna ljudska radnja.

b.

Kod f kcije je uvijek moguć protudokaz.

c.

Fikcija postoji da bi građanskopravni odnos mogao nastati, ali ne i prestati.

d.

[Zakon o obveznim odnosima](#) uređuje samo jednu f kciju – *nasciturusa*.

e.

Ništa od navedenog.

Osoba A dogovorila je s osobom B da će joj u nedjelju ujutro očistiti snijeg ispred kuće za 100 kuna ako preko noći padne više od pola metra snijega. Kakav je ovo uvjet?

Pitanje 20 Odaberite jedan odgovor:

a.

Kazualni.

b.

Potestativan.

c.

Nužni.

d.

Nepravi.

e.

Raskidni.

Koja od navedenih osoba **NE MOŽE** valjano ispuniti obvezu?

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

Treća osoba koja ima pravni interes, ako se dužnik protivi ispunjenju.

b.

Punomoćnik dužnika strogo osobne obveze.

c.

Treća osoba s pristankom dužnika.

d.

Roditelj maloljetnika.

e.

Osoba bez poslovne sposobnosti, a riječ je o nesumnjivoj, dospjeloj i utuživoj tražbini.

Koja se promjena u sadržaju ugovora **SMATRA** novacijom?

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Kada prodavatelj i kupac vozila ugovore da vozilo neće dovesti šleperom iz Njemačke, već će kupac otići sam i preuzeti vozilo u Njemačkoj.

b.

Kada najmodavac [obavijesti](#) najmodavca da kani otkazati ugovor o najmu pa se suglase da će ugovor prestati istekom roka kojeg su dodali u ugovor o najmu.

c.

Kada banka upozori dužnika da ne plaća svoje obveze redovito pa zatraži od njega da joj preda zadužnicu, a dužnik se s time složi.

d.

Kada zajmodavac i zajmodavac ugovore novu umanjenu stopu kamate.

e.

Kada posuditelj alata [obavijesti](#) posudovnika da mu alat više neće biti potreban i da ga može zadržati.

Koji su učinci polaganja dugovane stvari na sud?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

Prestaje zakašnjenje dužnika.

b.

Rizik slučajne propasti i oštećenja stvari prelazi na vjerovnika.

c.

Obveza se smatra ispunjenom.

d.

Kamate prestaju teći.

e.

Sve navedeno.

Može li dužnik ispuniti obvezu prije roka?

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

Može, ali isključivo kod novčanih obveza.

b.

Može, ali samo kada je rok ugovoren u interesu vjerovnika.

c.

Može, u slučaju da vjerovnik prihvati ispunjenje.

d.

Može, uvijek.

e.

Ne može, nikada.

U kojim od navedenih slučajeva **NEĆE** biti riječi o valjanom raskidu ugovora?

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ako kupac raskine ugovor nakon što je prodavatelju dao naknadi rok da otkloni materijalni nedostatak na prodanoj stvari.

b.

Ako kupac raskine ugovor, bez da je ostavio naknadni rok za ispunjenje, a takav raskid je predviđen ugovorom.

c.

Ako jedna ugovorna strana izjavi drugoj ugovornoj strani da raskida ugovor zbog promijenjenih okolnosti, a takav raskid nije predviđen ugovorom.

d.

Ako vjerovnik pozove dužnika na ispunjenje u naknadnom roku, ali protekom roka ga zaboravi obavijestiti da raskida ugovor.

e.

Ako prodavatelj u roku ne ispuni svoju obvezu iz f ksnog ugovora, a kupac izričito ne izjavi da raskida ugovor.

Koja je tvrdnja **NETOČNA**?

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti podrazumijeva unošenje u ugovor ugovorne klauzule *rebus sic stantibus*.

b.

Strane se u pravilu mogu ugovorom unaprijed odreći pozivanja na određene promijenjene okolnosti.

c.

O raskidu zbog promijenjenih okolnosti odlučuje sud.

d.

Ako izrekne raskid ugovora, sud će na zahtjev druge strane obvezati stranu koja ga je zahtijevala da ovoj naknadi pravičan dio štete koju trpi zbog toga.

e.

Raskid zbog promijenjenih okolnosti može se tražiti i ako strana koja se namjerava pozvati na promijenjene okolnosti nije o svojoj namjeri obavijestila suprotnu stranu odmah po saznanju za njih.

Koja je tvrdnja **TOČNA**?

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ako generična stvar propadne, ne dolazi do prestanka obveze zbog nemogućnosti ispunjenja.

b.

Ako nastupi nemogućnost ispunjenja djelomično ispunjene obveze, u slučaju da nema odgovornosti nijedne strane, neće biti nikakvih pravnih učinaka i obveza prestaje.

c.

Ako je kupac odgovoran za propast nezamjenjive stvari koju prodavatelj nije još isporučio, kupac će uvijek i dalje ostati obvezan isplatiti punu cijenu za stvar.

d.

Nemogućnost ispunjenja zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih događaja za koju ne odgovara nijedna strana uzrokovat će oslobađanje obje strane svih obveza i kada do nje dođe nakon dospjelosti obveze.

e.

Nijedan odgovor nije točan.

Koji od navedenih slučajeva predstavlja valjani pravni temelj za potpuni prestanak obveze?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

Izjava o raskidu temeljem ugovorne klauzule, čak i ako nije dostavljena drugoj ugovornoj strani.

b.

Polaganje dugovane stvari u sudski plog, bez [obavijesti](#) poznatom i poslovno sposobnom vjerovniku.

c.

Prijeboj izjavljen cesionaru u odnosu na tražbinu prema cedentu koju je mogao prebiti do [obavijesti](#) o izvršenom ustupu.

d.

Smrt dužnika, uvijek.

e.

Svi navedeni odgovori su točni.

U kojem slučaju otpust duga **NEĆE** uzrokovati prestanak obveze?

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ako su otpust duga i prihvrat izjavljeni konkludentno.

b.

Ako dužnik ne prihvati otpust duga.

c.

Ako vjerovnik opozove izjavu o otpustu duga koju je dužnik već primio.

d.

Ako je dužnik u zakašnjenju.

e.

Ako otpust duga nije izjavljen u istoj formi koja je propisana za formu ugovora temeljem kojeg je dug nastao.

U pogledu kojih tražbina prijeboj **NIJE** uvijek isključen?

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

Onih koje su zastarjele u trenutku izjave prijeboja.

b.

Onih koje se ne mogu zaplijeniti.

c.

Onih koje su nastale namjernim prouzročenjem štete.

d.

Onih koje se tiču zakonskog uzdržavanja.

e.

Svi odgovori su točni.

Koja je tvrdnja **NETOČNA**?

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

Kod ugovorne odgovornosti za štetu, pored općih pretpostavki potrebno je ispuniti i određene posebne, kao što je povreda ugovorne obveze.

b.

Osim subjektivne odgovornosti za štetu, za pojedine slučajeve propisana je i objektivna odgovornost za štetu.

c.

Za nastanak izvanugovorne odgovornosti za štetu uvijek se zahtijeva da je štetnik kriv za nastanak štete.

d.

Neubrojive osobe u pravilu ne odgovaraju za štetu koju počine.

e.

Pravila o odgovornosti za štetu namijenjena su zaštiti imovine (odnosno prava i interesa oštećenika), ali i neimovinskih dobara (prava osobnosti).

Koja je tvrdnja **TOČNA**?

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Maloljetnici od sedme do četrnaeste uvijek odgovaraju za štetu.

b.

Za maloljetnike od sedme do četrnaeste godine predmnjeva se da su deliktno nesposobni.

c.

Deliktna sposobnost se poklapa s poslovnom sposobnošću.

d.

Djeca do sedme godine mogu odgovarati za štetu.

e.

Za štetu koju prouzroče deliktno nesposobna djeca i maloljetnici odgovaraju isključivo njihovi roditelji.

Koji stupanj krivnje se predmnjeva u Zakonu o obveznim odnosima, osim ako posebnim odredbama nije drugačije uređeno?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

Namjera.

b.

Zluradost.

c.

Obična nepažnja utvrđena konkretnim mjerilom.

d.

Krajnja nepažnja.

e.

Obična nepažnja utvrđena apstraktnim mjerilom.

Neimovinska šteta je:

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

šteta koja se naziva i stvarna šteta.

b.

šteta koja može nastati povredom dobara koja su samo primjerično navedena u Zakonu o obveznim odnosima.

c.

šteta koja obuhvaća troškove liječenja zbog tjelesnih ozljeda.

d.

šteta koja može nastati štetnom radnjom samo kada je oštećenik fizička osoba.

e.

šteta koju nije uređivao stari [Zakon o obveznim odnosima](#) iz 1978.

Što od navedenog **NE PREDSTAVLJA** imovinsku štetu?

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

Dodatni troškovi nastali zbog trajno povećanih potreba oštećenika za tuđom pomoći uzrokovanih štetnom radnjom.

b.

Izgubljena zarada zbog propuštanja sklapanja posla uzrokovanog štetnom radnjom.

c.

Povreda ugleda društva uzrokovana štetnom radnjom.

d.

Raskidanje ugovora o poslovnoj suradnji i gubitak poslova društva zbog povrede ugleda društva štetnom radnjom.

e.

Ništa od navedenog.

Odaberite **NETOČNU** tvrdnju.

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

Kod ugovorne odgovornosti štetnik će odgovarati za izmaklu korist samo ako je štetu počinio namjerno.

b.

Ugovorna odgovornost za štetu počinjenu namjerno ne može se isključiti.

c.

Ugovorna odgovornost za štetu se u pravilu može ugovorom isključiti.

d.

Na ugovornu odgovornost za štetu se podredno primjenjuju pravila o izvanugovornoj odgovornosti za štetu.

e.

Ugovorom se u pravilu može i proširiti ugovorna odgovornost za štetu.

Osoba A organizira veliku zabavu u vikendici osobe B i pozove 30 gostiju. Na malom prostoru unutar vikendice dođe do općeg naguravanja gostiju te u jednom trenutku zbog takvog naguravanja gosti razbiju televizor osobe B. Može li osoba B tražiti naknadu od osobe A po pravilima objektivne odgovornosti organizatora priredbi?

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ne, jer se za navedenu štetu ne primjenjuje čl. 1081 ZOO.

b.

Ne, jer se čl. 1081 ZOO odnosi samo na neimovinsku štetu.

c.

Ne, jer se privatna zabava ne smatra priredbom u smislu čl. 1081 ZOO.

d.

Ne, jer je osoba B dopustila održavanje zabave pa je pristala i na štetu koja može pritom nastati.

e.

Da.

Osoba A je radnik u građevinskom društvu te radi na adaptaciji stana u vlasništvu osobe B. Prilikom izvođenja radova, naiđe na sliku osobe B i shvati da mu je to bivša partnerica te od bijesa razbije vrata u stanu i napusti stan. Osoba B istog dana dođe u kontrolu radova u stanu i zapazi oštećenja na vratima, a ostali joj radnici ispričaju što se dogodilo. Od koga osoba B može tražiti naknadu štete?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

Isključivo od osobe A.

b.

Od osobe A i od poslodavca osobe A.

c.

Isključivo od poslodavca osobe A.

d.

Osoba B ne može tražiti naknadu štete jer je osoba A djelovala u afektu pa ne odgovara za štetu.

e.

Nijedan odgovor nije točan.

Proizvođač se **NEĆE** osloboditi odgovornosti za štetu za neispravan proizvod u slučaju da:

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

dokaže da je neispravnost proizvoda uzrokovana neispravnošću glavnog proizvoda u kojeg je njegov proizvod ugrađen.

b.

dokaže da je štetu isključivo prouzročio oštećenik svojom radnjom suprotno uputama za upotrebu.

c.

dokaže da on u trenutku stavljanja proizvoda u promet nije raspolagao tehnologijom da utvrdi neispravnost proizvoda.

d.

dokaže da je proizvod neispravan jer se morao držati prisilnih propisa, koji sada međutim, više nisu na snazi.

e.

dokaže da je proizvod bio ispravan kada ga je stavio u promet te da tada nije postojao niti uzrok neispravnosti.

Tko odgovara za štetu koju počinu nebrojiva punoljetna osoba s intelektualnim oštećenjem?

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

Nitko, ako osoba koja je dužna voditi nadzor nad štetnikom dokaže da je obavljala nadzor na kojeg je obvezna te da bi šteta nastala i da je nadzor obavlja brižljivo i ako sud ne primjeni kriterij pravičnosti u pogledu osobe s intelektualnim oštećenjem.

b.

Uvijek odgovara osoba s intelektualnim oštećenjem.

c.

Uvijek solidarno odgovaraju osoba s intelektualnim oštećenjem i osoba koja je obvezna obavljati nadzor.

d.

Uvijek odgovara isključivo osoba koja je dužna obavljati nadzor.

e.

Nijedan odgovor nije točan.

Odaberite **TOČNU** tvrdnju.

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

Za svaku povredu neimovinskih dobara uvijek će se dobiti i pravičnu novčanu naknadu.

b.

Obveza isplate pravične novčane naknade dospijeva pravomoćnošću presude kojom se utvrđuje obveza njezine isplate.

c.

Ako sud dosudi isplatu pravične novčane naknade, ne može dosuditi i naknadu imovinske štete.

d.

U slučaju povrede neimovinskih dobara uvredom, moguće je jedino tražiti moralnu satisfakciju.

e.

Pravo na pravičnu novčanu naknadu kod neimovinske štete prenosivo je jedino ako je podnesen pisani zahtjev za isplatom naknade ili tužba.

Odaberite TOČNU tvrdnju.

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ako je štetnik postupao s krajnjom nepažnjom, doprinos oštećenika nastanku štete ne uzima se u obzir.

b.

Ako je pri povredi ugovorne obveze za vjerovnika nastao i neki dobitak, sud o tome treba voditi računa u razumnoj mjeri i smanjiti iznos naknade štete.

c.

Ugovorom nije moguće isključiti odgovornost za nastanak štete.

d.

Sud može sniziti iznos naknade štete jedino kada se naknada isplaćuje u obliku doživotne rente.

e.

Visina naknade štete ovisi isključivo o krivnji štetnika.

Osoba A je svojim vozilom ogrebala vozilo osobe B prilikom neopreznog parkiranja. Osoba A se ispričala i ostavila svoje podatke osobi B. Osoba B ju je kontaktirala za dva tjedna te je tražila isplatu 300 kuna za troškove lakiranja. O kakvoj vrsti popravljanja štete je ovdje riječ?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

O individualnoj restituciji.

b.

O generičnoj restituciji.

c.

O restituciji u obliku troškova.

d.

O moralnoj satisfakciji.

e.

O naknadi štete.

Šteta na osobnim neimovinskim dobrima popravlja se prvenstveno:

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

restitucijom.

b.

naknadom štete.

c.

generičnom restitucijom.

d.

moralnom satisfakcijom.

e.

povratom u prijašnje stanje.

U slučaju ugovorne odgovornosti za štetu nastale zbog krajnje nepažnje štetnika, oštećenik ima pravo zahtijevati popravljanje:

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

Cjelokupne štete, bez obzira je li predvidiva ili nije.

b.

Samo predvidive štete, koju je štetnik morao predvidjeti, s obzirom na činjenice koje su mu u vrijeme sklapanja ugovora bile ili morale biti poznate.

c.

Samo obične štete.

d.

Samo imovinske štete.

e.

Nijedan odgovor nije točan.

Koja je posljedica obavljanja tuđeg posla u slučaju kada je gospodar posla izričito zabranio poduzimanje takvog posla?

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

Poslovođa bez naloga ima pravo na naknadu samo nužnih troškova, ali ne i ostalih troškova koji mu nastanu.

b.

Poslovođa bez naloga ima pravo na nagradu za svoj trud ako je gospodaru posla donio kakvu korist.

c.

Poslovođa bez naloga odgovara za svu nastalu štetu u vezi posla po pravilima objektivne odgovornosti.

d.

Poslovođa bez naloga smije odnijeti stečene koristi ako mu gospodar posla ne naknadi nastalu štetu.

e.

Nijedan odgovor nije točan.

Odaberite **NETOČNU** tvrdnju.

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

Obećanje nagrade može se opozvati onako kako je učinjeno, a i osobnim priopćenjem, osim ako je oglasom određen rok.

b.

Ako je više osoba izvršilo radnju za nagradu istodobno, svakoj pripada jednak dio nagrade, ako pravičnost ne zahtijeva drukčiju podjelu.

c.

Ako obećavatelj nagrade ne odredi rok za natječaj, javno obećanje nagrade je ništetno.

d.

Vlasništvo ili koje drugo pravo na djelu nagrađenom na natječaju stječe priređivač natječaja samo ako je to navedeno u oglasu natječaja.

e.

Sve tvrdnje su točne.

Koji od navedenih slučajeva neće biti riješen pomoću pravila o stjecanju bez osnove?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

Osoba A proslijedi osobi B određen iznos novca kao kaparu za automobil, no zatim strane ipak sporazumno odustanu od ugovora.

b.

Osoba A vidi požar u susjedovoj kući pa razbije vrata od kuće i iznese susjedovog psa na dvorište.

c.

Osoba A plati dug osobi B, a drugi dan joj FINA zaplijeni novac na računu na ime istog duga u ovršnom postupku.

d.

Osoba A plati umjesto osobe B porez na promet nekretnina.

e.

Osoba A u zabludi plati dug osobi B jer je zaboravila da je dug ranije platila.

Odaberite **NETOČNU** tvrdnju.

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

Svatko ima pravo zahtijevati od drugoga da ukloni izvor opasnosti od kojeg prijeti znatnija šteta prema njemu ili trećemu.

b.

Ako se radi o općekorisnoj djelatnosti za koju postoji odobrenje nadležnog tijela, ne može se zahtijevati naknada nastale štete.

c.

Ako se uznemiravanje ili opasnost mogu spriječiti odgovarajućim mjerama, osoba koja obavlja djelatnost nije dužna uzdržati se u potpunosti od obavljanja djelatnosti koja je uzrok uznemiravanja ili opasnosti od štete.

d.

Troškove poduzimanja mjera za sprječavanje nastanka štete ili zaštite od uznemiravanja dužan je snositi posjednik izvora opasnosti.

e.

Zahtjev za uklanjanjem opasnosti od štete odnosi se i na imovinske i neimovinske štete.

Osoba A je kupila novi auto. Već drugi dan korištenja autu su otkazale kočnice zbog tvorničke pogreške i osoba A je poginula u prometnoj nesreći. Osoba B je izvanbračni drug osobe A te je odlučila tužiti proizvođača automobila zbog nastale neimovinske štete. Koja pravila će biti moguće primijeniti u postupku?

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

Pravila o odgovornosti za štetu počinjenu motornim vozilom u pogonu.

b.

Pravila o odgovornosti u vezi s obavljanjem poslova od javnog interesa.

c.

Pravila o odgovornosti za štetu od opasne stvari.

d.

Pravila o odgovornosti za neispravan proizvod.

e.

Opća pravila o odgovornosti za štetu (kulpozna odgovornost).

Odaberite TOČNU tvrdnju o ugovoru o najmu.

Pitanje 1Odgovor

a.

[Zakon o obveznim odnosima](#) ne sadrži posebne odredbe o odgovornosti za materijalne nedostatke na stvarima koje su predmet najma.

b.

Najmodavac je dužan snositi sve troškove održavanja stvari pa i one koji nastaju zbog redovite uporabe stvari.

c.

Ako najmoprimac i nakon opomene najmodavca rabi stvar protivno njezinoj namjeni, najmodavac je ovlašten otkazati ugovor o najmu bez pridržavanja otkaznog roka.

d.

Ugovor o najmu je uvijek neformalan ugovor.

e.

Ugovor o najmu može biti i besplatan ugovor.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju je:

Pitanje 2Odgovor

a.

Formalan, besplatan i komutativan pravni posao.

b.

Mikstni pravni posao.

c.

Formalan, naplatan i komutativan pravni posao.

d.

Formalan, naplatan i aleatoran pravni posao.

e.

Neformalan, naplatan i aleatoran pravni posao.

Odgovara li zakupodavac za materijalne nedostatke predmeta zakupa?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

Da i ta se odgovornost u određenim slučajevima ne može isključiti.

b.

Ne odgovara - zakupnik odgovara za materijalne nedostatke stvari pri povratu stvari.

c.

Da, ali samo za vidljive nedostatke.

d.

Da, ali samo ako je takva odgovornost izričito ugovorena.

e.

Da, ali samo za nedostatke koje je namjerno prešutio, a bili su mu poznati.

U kojem od sljedećih slučajeva sadržaj odredbe uzrokuje ništetnost ugovora o kupoprodaji?

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

U slučaju da je prodavatelj ugovorio pravo prvokupa koje će trajati deset godina od predaje stvari.

b.

U slučaju da je predviđeno pravo prodavatelja da uskrati isporuku predmeta ako utvrdi da su materijalne prilike kupca takve da se osnovano može posumnjati da neće isplatiti cijenu predmeta.

c.

U slučaju da je određeno da će dimenzije ormara kojeg treba izraditi prodavatelj naknadno dostaviti kupac.

d.

U slučaju da je jednom ugovaratelju ostavljeno pravo da jednostrano odredi cijenu predmeta prilikom predaje stvari.

e.

U slučaju da nije utvrđena cijena predmeta u trgovačkom ugovoru.

U kojem slučaju **NIJE** moguć opoziv darovanja?

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ako je darovatelj toliko osiromašio da nema sredstava za svoje nužno uzdržavanje, niti ima osoba koje bi ga po zakonu bile dužne uzdržavati, a nije se u to stanje doveo grubom nepažnjom, niti su protekli zakonski rokovi za opoziv.

b.

Ako obdarenik ubije izvanbračnog druga od darovatelja.

c.

Ako su obdarenik i darovatelj ugovorili da darovatelj smije opozvati darovanje do određenog roka.

d.

Ako je obdarenik napustio darovatelja i ostavio ga u oskudici, iako ga je bio dužan uzdržavati, bez obzira što mu je to darovatelj oprostio u pismu.

e.

Nijedan odgovor nije točan.

Odaberite **TOČAN** odgovor. Da bi novacija bila valjana, prijašnja obveza ne smije biti:

Pitanje 1 Odaberite jedan odgovor:

a.

nedospjela.

b.

kompenzirana.

c.

zastarjela.

d.

sporna.

e.

pobojna.

Ako ispunjenje u roku nije bitan sastojak ugovora, a dužnik po dospeljeću nije ispunio svoju obvezu, ugovor se raskida:

Pitanje 2 Odaberite jedan odgovor:

a.

ex lege ako je očito da dužnik neće ispuniti svoju obvezu iz ugovora.

b.

u pravilu glede već ispunjenih obveza ako je iz danih okolnosti očito da ostale uzastopne obveze neće biti ispunjene.

c.

nakon ostavljanja primjerenog roka za ispunjenje neznatnog dijela obveze.

d.

izjavom vjerovnika ako iz dužnikova držanja proizlazi da on svoju obvezu neće ispuniti u naknadnom roku.

e.

tek ako nakon proteka naknadnog primjerenog roka vjerovnik [obavijesti](#) dužnika bez odgađanja da raskida ugovor.

Koja je tvrdnja **TOČNA**?

Pitanje 3 Odaberite jedan odgovor:

a.

Tražbina naknade neimovinske štete u pravilu prelazi na nasljednika.

b.

Troškovi psihijatrijskog liječenja nastali zbog teške traume oštećenika naknađuju se novčanom satisfakcijom.

c.

Oštećenik ima pravo na novčanu satisfakciju za izgubljeno uzdržavanje i duševne boli zbog smrti roditelja.

d.

Novčana satisfakcija može se dodijeliti samo uz naknadu imovinske štete.

e.

Novčana se satisfakcija može se dosuditi i izvanbračnom drugu, ako je između njega ozljeđenog postojala trajnija zajednica života.

Osoba A ima tražbinu prema osobi B temeljem ugovora o zajmu. Osoba B je bila dužna vratiti 1.000 dolara do 09.03.2021. Osoba B ima tražbinu prema bračnom drugu osobe A jer joj je pozajmila oko 2.600 eura, a koja je dospjela 05.05.2021. Osoba A je 09.06.2021. pisanim putem pozvala osobu B da ispunji dug. Osoba B je također pisanim putem drugi dan odgovorila i navela da ima tražbinu prema njegovoj supruzi, da ona izjavljuje prijeboj i da neka oni to riješe među sobom. Odaberite **TOČNU** tvrdnju.

Pitanje 4 Odaberite jedan odgovor:

a.

Do prijeboja nije došlo jer se ne mogu prebijati različite valute.

b.

Do prijeboja je došlo još 05.05.2021. zbog retroaktivne izjave o prijeboju.

c.

Do prijeboja je došlo 05.05.2021. jer je tražbina bračnog druga jedna od iznimaka od uzajamnosti.

d.

Do prijeboja je došlo 10.06.2021.

e.

Nije došlo do prijeboja jer nema uzajamnosti.

Uslijed prometne nezgode koju je uzrokovala osoba A zbog prebrze vožnje motornog vozila teško je ozlijeđena osoba C pri čemu je izgubila začeto nerođeno dijete koje je nastalo u braku s osobom D. Tko može tražiti popravljjanje neimovinske štete zbog tog gubitka?

Pitanje 5 Odaberite jedan odgovor:

a.

Roditelji osobe D.

b.

Osobe C i D kao i njihovi roditelji.

c.

Samo osoba C.

d.

Osobe C i D.

e.

Roditelji osobe C.

Tko sve može ispuniti dugovanu činiđu?

Pitanje 6 Odaberite jedan odgovor:

a.

Poslovno nesposobni dužnik, uvijek.

b.

Treća osoba s pravnim interesom, čak i ako se dužnik tome protivi.

c.

Treća osoba u pogledu strogo osobne obveze, ako dužnik na to pristane.

d.

Nijedan odgovor nije točan.

e.

Treća osoba bez pravnog interesa, a niti dužnik, niti vjerovnik se s time ne slažu.

Poslovođa bez naloga ima pravo na nagradu za trud:

Pitanje 7 Odaberite jedan odgovor:

a.

nikada, jer je poslovođa postupao bez naloga.

b.

samo ako je gospodar posla poslije odobrio posao.

c.

uvijek ako je riječ o nužnom poslovodstvu.

d.

kod nepravog poslovodstva, ali samo iznimno, ako je za gospodara pribavio korist.

e.

ako je od gospodara posla uspio otkloniti štetu.

Koja je tvrdnja **TOČNA**?

Pitanje 8 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ako je nagodbom povećana obveza dužnika, jamac i zalagodavac odgovaraju i za takvo povećanje obveze.

b.

Ako je pravni posao ništetan i ugovorne strane znaju da je ništetan - mogu nagodbom otkloniti ništetnost.

c.

Ako je pravni posao, o kojem se sklapa nagodba, pobojan - nagodba je uvijek ništetna.

d.

Ako je jedna odredba nagodbe ništetna i ako se ta nagodba ne sastoji od nezavisnih cjelina - cijela nagodba je ništetna.

e.

Sadržaj nagodbe ne može biti visina naknade štete nastale počinjenjem kaznenog djela.

Osoba A naruči ormar kod poznatog prodavača namještaja osobe B. U uslugu isporuke ormara uključena je i usluga montaže. Međutim, zbog nepravilne montaže ormara, on se ubrzo raspadne te daske od ormara oštete televizor osobe A. Osoba A je odmah obavijestila osobu B da se ormar

raspao i da traži novi ormar bez nedostatka. Osoba A je tražila i naknadu štete. Koju štetu će biti obvezna naknaditi osoba B?

Pitanje 9 Odaberite jedan odgovor:

a.

Osoba A ima pravo na naknadu samo one štete koja je nastala na ormaru.

b.

Svu štetu koja je nastala raspadom ormara, uključujući i štetu nastalu na televizoru i štetu nastalu na samom ormaru.

c.

Nijedna tvrdnja nije točna.

d.

Osoba A nema pravo tražiti naknadu štete jer je iskoristila druga prava vezana za materijalne nedostatke (isporuka druge stvari bez nedostatka).

e.

Osoba A ima pravo na naknadu štete nastale na televizoru.

Obveza naknade štete:

Pitanje 10 Odaberite jedan odgovor:

a.

uvijek dospijeva danom podnošenja tužbe.

b.

zastarijeva u roku od 3 godine od nastanka štetnog događaja.

c.

ništa od navedenog.

d.

nikada ne zastarijeva ako je počinjena kaznenim djelom.

e.

zastarijeva isključivo u roku od 5 godina od nastanka štetnog događaja.

Supsidijarnost kod jamstva:

Pitanje 11 Odaberite jedan odgovor:

a.

znači da vjerovnik prvo mora tražiti ispunjenje od dužnika, pa tek onda od jamca.

b.

postoji kod solidarnog jamstva.

c.

postoji kod svake vrste jamstva.

d.

postoji jedino kod trgovačkih ugovora.

e.

se uvijek predmnijeva.

Odaberite **NETOČAN** odgovor. Kod ugovorne odgovornosti za štetu:

Pitanje 12 Odaberite jedan odgovor:

a.

načelo potpune naknade primjenjuje se u slučaju prijevare.

b.

dužnik odgovara i za potpunu nemogućnost ispunjenja, iako tu nemogućnost nije skrivio, ako je nastupila nakon njegova dolaska u zakašnjenje za koje odgovara.

c.

štetnik odgovara za predvidivu štetu ako je postupao s običnom nepažnjom.

d.

odgovornost za štetu počinjenu običnom nepažnjom može se ugovorom isključiti.

e.

odgovara se samo za imovinsku štetu.

Tzv. razvojni rizik razlog je oslobođenja odgovornosti kod odgovornosti za štete:

Pitanje 13 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ništa od navedenog.

b.

od svih opasnih stvari i djelatnosti.

c.

kod kojih se odgovara po principu kauzaliteta.

d.

nastale motornim vozilom u pogonu.

e.

nastale gibanjem masa na koncertu.

U kojem od sljedećih slučajeva **NE DOLAZI** do raskida ugovora *ex lege*?

Pitanje 14 Odaberite jedan odgovor:

a.

Kod f ksnih pravnih poslova, ako dužnik ne ispuni obvezu u roku.

b.

Ako je u ugovoru određeno da se isti smatra raskinutim ako ne bude ispunjen u određenom roku.

c.

Zbog promijenjenih okolnosti.

d.

Ako dužnik ne ispuni obvezu ni u naknadnom primjerenom roku.

e.

Ako je prodavatelj predao kupcu stvar s materijalnim nedostatkom, a ispunjenje u roku je bitan sastojak ugovora.

Prema pravilima o stjecanju bez osnove **NE MOŽE** zahtijevati vraćanje onaj:

Pitanje 15 Odaberite jedan odgovor:

a.

tko je platio naravni dug.

b.

tko je nešto predao ili isplatio po osnovi koja je kasnije otpala.

c.

tko u zabludi isplati određeni iznos novca na ime duga, premda stvarno nikakav dug nije postojao.

d.

tko je izvršio isplatu znajući da nije dužan platiti, iako je zadržao pravo na povrat.

e.

tko je dug platio drugi puta temeljem ovršne isprave.

Prema pravilima o predugovornoj odgovornosti za štetu odgovara:

Pitanje 16 Odaberite jedan odgovor:

a.

svaka osoba koja prekine pregovore.

b.

osoba koja prekine pregovore suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

c.

osoba koja opozove ponudu bez opravdanog razloga.

d.

osoba koja ne želi sklopiti glavni ugovor temeljem valjanog predugovora.

e.

samo pravna osoba koja ne pošalje ponudu na službenom formularu.

Odaberite **NETOČNU** tvrdnju o ograničenju i isključenju odgovornosti za materijalne nedostatke.

Pitanje 17 Odaberite jedan odgovor:

a.

U trgovačkim ugovorima o kupoprodaji u pravilu je dopušteno ograničiti ili isključiti odgovornost za materijalne nedostatke.

b.

Nametne li prodavatelj takvu odredbu u ugovor koristeći svoj monopolski položaj ona neće proizvoditi pravne učinke.

c.

Odgovornost za materijalne nedostatke nikad se ne može isključiti.

d.

Odredba o ograničenju ili isključenju odgovornosti ne proizvodi pravne učinke ako je prodavatelju bilo poznato da nedostaci postoje.

e.

Odgovornost za materijalne nedostatke ne može se isključiti u potrošačkim ugovorima, čak i kada prodavatelj nema monopolski položaj te je upotrijebio dužnu pažnju prilikom pregleda stvari.

Odaberite **TOČAN** odgovor. Ako je vjerovnik ustupio istu tražbinu raznim osobama tražbina pripada:

Pitanje 18 Odaberite jedan odgovor:

a.

svim primateljima razmjerno.

b.

primatelju koji se prvi javio dužniku.

c.

primatelju koji nije znao niti je mogao znati da je tražbina ustupljena više osobama.

d.

primatelju o kojem je dužnik prvo saznao od trećeg izvora.

e.

Nijedan odgovor nije točan.

Odaberite **NETOČNU** tvrdnju o ugovornoj kazni.

Pitanje 19 Odaberite jedan odgovor:

a.

Ako je ugovorena ugovorna kazna, ali nije uređeno je li ugovorena za slučaj zakašnjenja ili neispunjenja, smatra se da je ugovorena za slučaj neispunjenja.

b.

Ugovorne kazne nije moguće ugovoriti za novčane obveze.

c.

Ako je ugovorna kazna ugovorena za slučaj zakašnjenja vjerovnik može tražiti i ispunjenje ugovorne kazne i ispunjenje obveze.

d.

Ugovorna kazna je ugovorom unaprijed predviđeni iznos naknade štete.

e.

Ako je ugovorna kazna ugovorena za slučaj neispunjenja vjerovnik može zahtijevati ili ispunjenje ili ugovornu kaznu.

Osoba A je htjela putem banke uplatiti novac osobi B. Slučajno je zapisala krivi broj računa osobe B, te je novac uplaćen na račun osobe C. U ovom primjeru je došlo do:

Pitanje 20 Odaberite jedan odgovor:

a.

posloводства bez naloga.

b.

stjecanja bez osnove.

c.

pobojnog ugovora o darovanju.

d.

izvanugovorne odgovornosti za štetu.

e.

zamjene ispunjenja.

